

MAIR070402201701

浙江温州“4.9”“三无运输船”与“三无渔船”碰撞事故 调查报告

1. 事故和调查概况

1.1 事故简况

2017年4月9日约0658时，一艘“三无运输船”空载从温州灵昆出港，航经温州瓯江口进出港航道17号与15号灯浮之间北侧水域(概位 $27^{\circ}57'37.50''\text{N}/120^{\circ}58'08.10''\text{E}$)时，与正在捕鱼作业的乐清柳市镇南盐村南*所有的“三无渔船”轮发生碰撞，造成“三无渔船”当场沉没，船上3人落水，其中1人获救，2人死亡。事故发生后，“三无运输船”擅自离开现场。

1.2 调查概况

温州乐清湾海事处接警后，立即组织人员开展搜寻救助工作，并赶赴事故现场核查情况，同时成立事故调查组开展调查取证工作。

通过现场勘查、获救人员和肇事船船员调查询问，调取VTS雷达回波等资料，共获得询问笔录8份；VTS雷达回波数据资料4份；影像资料4份。

事故调查机构：温州乐清湾海事处

事故调查报告形成时间：2017年5月20日

2. 船舶、船员和船公司概况

2.1 船舶概况

2.1.1 船舶主要尺寸数据和情况

船名	“三无渔船”	“三无运输船”
船舶种类	渔业捕捞船	运输船舶

船体材料	钢质	钢质
船长	16.5 米（实际测量）	47.0 米（实际测量）
型宽	3.2 米（实际测量）	6.7 米（实际测量）
主机功率	30KW	731KW
船舶所有人及地址	温州乐清柳市南盐村南*	温州瑞安上望东治村薛*2
船舶经营人及地址	温州乐清柳市南盐村南*	温州瑞安上望东治村薛*2

2.1.2 船舶持证情况

2.1.2.1 “三无渔船”

经核查，该渔船未有船名，也未经海洋渔业局检验登记，无任何证书。



2.1.2.2 “三无运输船”

经核查，出港的“三无运输船”没有船名，未经海洋渔业和海事等部门登记，无任何证书。事发航次从事油类运输。



2.2 船舶配员及主要当事人情况

2.2.1 “三无渔船”

“三无渔船”本航次共有 3 人在船。

南**，男，浙江乐清人，家庭住址：浙江省乐清柳市镇南盐村，身份证号码：330323*****2837，未持有渔船船员相关证书。事故发生时在船尾脱换衣物，落水后获救。

南*，男，浙江乐清人，家庭住址：浙江省乐清柳市镇南盐村，身份证号码：330323*****2818，未持有渔船船员相关证书。事故发生时与胡道微在船艙收渔网，系南**之子，落水后死亡。

胡**，女，浙江乐清人，家庭住址：浙江省乐清柳市镇南盐村，身份证号码：330323*****2827。未持有渔船船员相关证书。事故发生时在与南*在船艙收渔网，系南*之妻，落水后死亡。

2.2.2 “三无运输船”

碰撞事故发生后，“三无运输船”驶离现场水域，通过海事、公安人员联合侦查，“三无运输船”在船工作的 5 名船员投案自首，具体情况为：

谢**，男，浙江瑞安人，家庭住址：浙江省瑞安市上望街道八十亩村，

身份证号码：330325*****2632，担任船长职务，未持有相关船员证书，事故发生时在驾驶台操纵船舶。

薛*1，男，浙江瑞安人，家庭住址：浙江省瑞安市上望街道黎明村，身份证号码：330325*****2715，担任大副职务，未持有相关船员证书，事故发生时在房间睡觉。

林**，男，浙江瑞安人，家庭住址：浙江省瑞安市上望街道林东村，身份证号码：330325*****2650，担任轮机长职务，未持有相关船员证书，事故发生时机舱工作。

蔡**，男，浙江瑞安人，家庭住址：浙江省瑞安市上望街道望江路，身份证号码：330325*****2615，担任值班水手职务，未持有相关船员证书，事故发生时在房间睡觉。

林**，男，浙江龙湾人，家庭住址：浙江省温州市龙湾区状元街道，身份证号码：330303*****0031，担任大厨职务，未持有相关船员证书，事故发生时在房间睡觉。

2.2.3 “三无运输船”运营管理人

“三无运输船”5名船员陈述，薛*2为船老板，雇用谢**等5人在船上工作，并负责船舶运营管理和船员工资发放；薛*2陈述他出资购买肇事船舶，但在购船时没有买卖合同，也未提供船舶有关证书和文书，

调查组认为薛*2为肇事的“三无运输船”的运营管理人。

薛*2：男，浙江瑞安人，家庭住址：浙江省瑞安市上望街道东沿村沿，身份证号码：330325*****2637。

3. 事故水域气象、海况情况

3.1 天气、海况

4月9日乐清市气象台预报：阴有时有阵雨，沿海海面南到西南风5～6级。

“三无渔船”南**陈述事故发生时：能见度约30米，风浪小，海面平静。

“三无运输船”谢**陈述，事发当天，能见度看不到船头，能见约20米。

查阅温州潮汐表：4月9日0357时低潮，潮高：30cm；0914时高潮，潮高552cm。

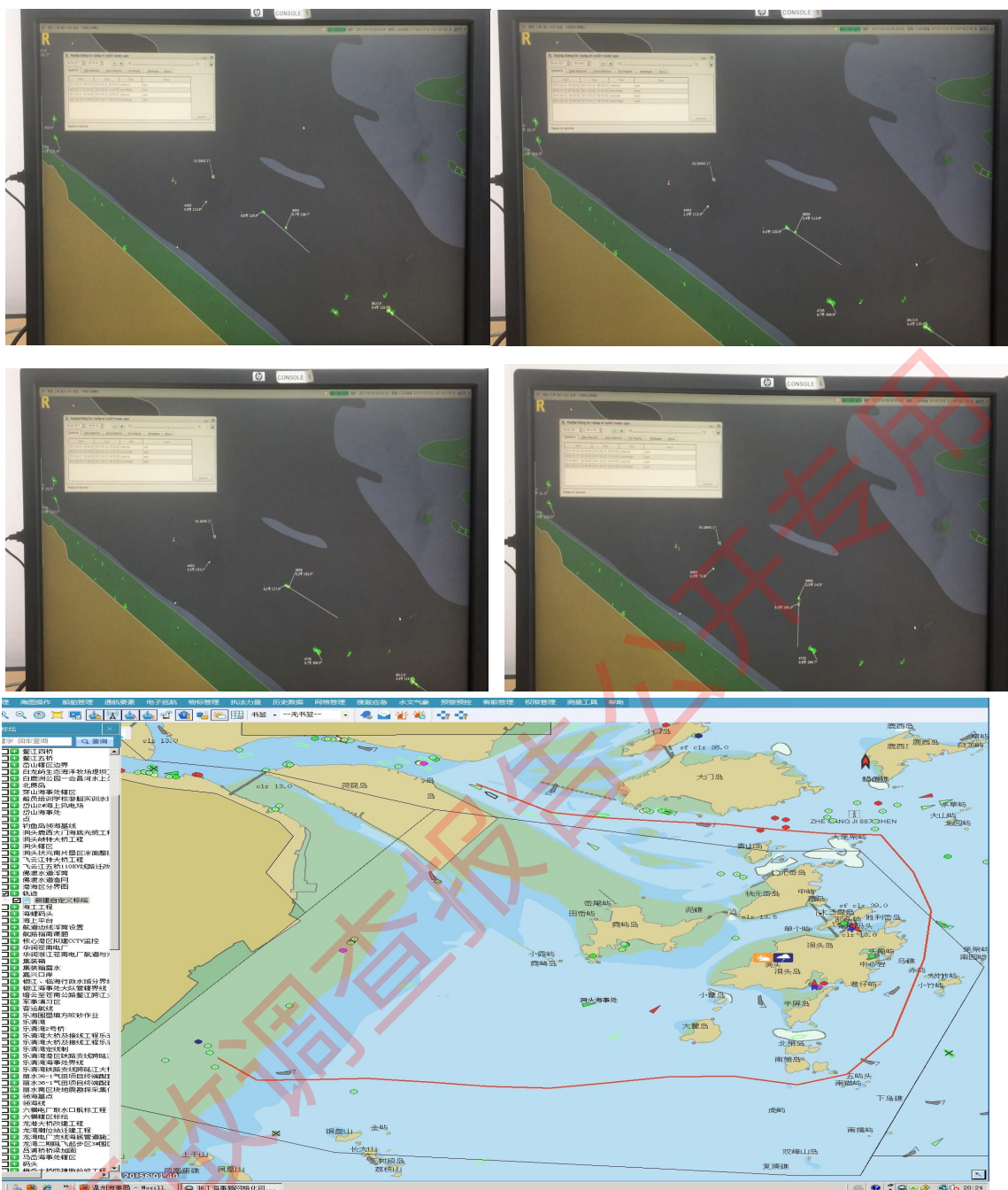
综合以上各方信息，事故调查组认为事故发生前后一段时间，事发水域西南风3～4级，微浪，涨潮流，能见距离30米以下。

4. 事故证据分析

4.1 肇事船的认定

认定依据：

1、雷达回波确认。据温州VTS显示，2017年04月9日约0638时，“三无运输船”雷达回波从瓯江北口大桥灵昆栈桥离开。约0658时，“三无运输船”与“三无渔船”的雷达回波相互重叠，随后分离，之后“三无渔船”雷达回波消失；通过跟踪分析肇事船回波动态，最终在梅头水域（GPS位置：27°46′22.74″N/120°48′49.98″E）停止航行。4月13日事故调查人员联合边防人员上述位置发现肇事船，船上无人员，驾驶台相关助导航设备被拆除；调查人员将其扣押至浙江华航船厂看管，船厂编号为：HS070413-05。



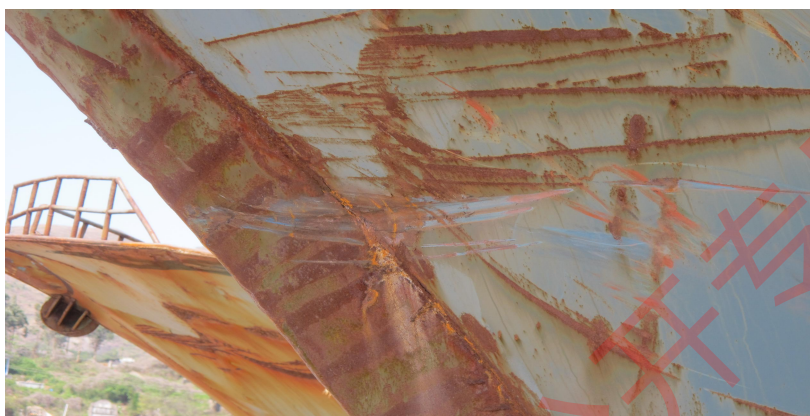
2、“三无运输船”和“三无渔船”油漆颜色对比

梅头水域发现的肇事船舶体及驾驶台油漆颜色为蓝色，船底油漆为红色。经现场勘查，在该船船艏左舷船壳外板发现碰撞擦痕，痕迹处留有明显的绿色外来油漆。

2017年4月10日，“三无渔船”被打捞出水，经现场勘查，“三无渔船”驾驶台外板油漆为绿色，船体为黑色，驾驶台右后角外板有碰撞擦痕，在

碰撞擦痕处有蓝色油漆痕迹。

通过油漆颜色对比，“三无渔船”碰撞痕迹处蓝色油漆与“三无运输船”船体外壳蓝色油漆颜色相同；“三无运输船”碰撞痕迹处绿色油漆与“三无渔船”驾驶台外板绿色油漆颜色相同。（见图示）



（三无运输船碰撞部位照片）



（三无运输船碰撞部位近景照片）



(三无渔船碰撞部位照片)



(三无渔船碰撞部位近景照片)

3、“三无运输船”船员现场指认

“三无运输船”5名船员投案自首后，分三批次到浙江华航船厂现场辨别、指认肇事船，均一致确认被扣押船厂编号为：HS070413-05的船舶为肇事船。

另据薛*1、蔡**、林**等人陈述，“三无运输船”在梅头水域抛锚后，船上人员将驾驶台雷达、电子海图等设备拆解并带离；调查人员在对“三无运输船”现场勘查时发现雷达、电子海图等设备未在船上。



(三无运输船船员指认现场照片)



(三无运输船驾驶台照片-设备已拆除)

4、“三无运输船”和“三无渔船”油漆成分分析

调查人员将现场勘查取得的渔船刮擦处外来船油漆样品（编号 WZ20170519-1）、渔船本漆样品（编号 WZ20170519-2）、肇事嫌疑船刮擦处外来油漆样品（编号 WZ20170519-3）、肇事嫌疑船本船油漆样品（编号 WZ20170519-4），送至烟台海事局烟台溢油应急技术中心进行检测，检测结果显示：渔船本漆样品（编号 WZ20170519-2）中的绿色、红色油漆分别与肇事嫌疑船刮擦处外来油漆样品（编号 WZ20170519-3）中的表层绿色、红

色油漆种类相同。

报告编号:2017-02-006

检测报告

事件名称	浙江温州黄华“4.9”“无名渔船”与“三无船舶”碰撞事故		
检测目的	“渔船”船舶油漆与“大船”外来油漆样品分析比对检验		
样品接收时间	2017.05.31	样品检测时间	2017.06.01
检测依据	GB/T 19267.1-2008, GA/T 823.2-2009		
仪器型号	NICOLET Continuum-iS50 红外光谱-显微镜联用仪 LEICA S8AP0 立体显微镜		

样品编号、名称、状态:

WZ20170519-1, 渔船刮擦处油漆样品, 绿色、红色油漆碎屑;
WZ20170519-2, 渔船本漆样品, 绿色、红色油漆碎片;
WZ20170519-3, 大船刮擦处油漆样品, 绿色、红色油漆碎片;
WZ20170519-4, 大船本漆样品, 灰蓝色油漆碎片。

检测结果:

经立体显微镜观察:

WZ20170519-1 号和 WZ20170519-2 号样品均含有绿色和红色油漆碎屑; WZ20170519-3 号样品含有表层为绿色、第二层为红色的油漆碎片, WZ20170519-4 号样品为灰蓝色油漆碎屑。
WZ20170519-1 号、WZ20170519-2 号和 WZ20170519-3 号样品中的绿色和红色油漆颜色对应相同。

经红外光谱分析:

WZ20170519-2 号样品中绿色、红色油漆分别与 WZ20170519-3 号样品中的表层绿色、第二层红色油漆红外光谱谱图特征一致。

检测结论:

WZ20170519-2 号样品中绿色、红色油漆分别与 WZ20170519-3 号样品中的表层绿色、第二层红色油漆种类相同。

检测: 邵恩林 审核: 邵恩林

第 2 页/共 5 页

检测专用章

综上所述, 调查组认定, 被扣押在浙江华航船厂编号为 HS070413-05 的“三无运输船”即为 4 月 9 日与“三无渔船”碰撞的肇事船舶。

4.2 “三无运输船”驾驶人员的认定

据“三无运输船”船员林**、蔡**、薛*1、林**四人陈述, 谢**负责驾驶船舶, 担任船长职务, 事发时在驾驶台操纵船舶。

谢**本人陈述, 他在该“三无运输船”上担任船长, 负责驾驶船舶, 事发时他本人在驾驶台操纵船舶。

根据谢**本人和其他船员陈述, 调查组认为谢**为“三无运输船”的船长, 事发时在驾驶台驾驶船舶。

4.3 碰撞时间、地点

1、温州 VTS 雷达回波显示，在 4 月 9 日 0657 时-0658 时，“三无运输船”航速由约 9.2 节迅速降至 3.5 节，船艏向、航向以及航迹向均发生较大变化。约 0658 时“三无运输船”的船位在 $27^{\circ} 57' 37.80'' \text{N}/120^{\circ} 58' 07.50'' \text{E}$ ；与沉没的“三无渔船”雷达回波重叠。

2、“三无渔船”沉船打捞出水位置为： $27^{\circ} 57' 37.50'' \text{N}/120^{\circ} 58' 08.10'' \text{E}$ 。

3、根据获救人员南**陈述，碰撞时间发生在 0700 时左右，碰撞地点在瓯江进出港航道 17 号至 15 号灯浮附近水域。

综上所述，根据 VTS 雷达回波、沉船位置及当事人陈述，事故调查组认为：本起事故的碰撞时间为 2017 年 4 月 9 日约 0658 时，碰撞位置以沉船位置为准，即为： $27^{\circ} 57' 37.50'' \text{N}/120^{\circ} 58' 08.10'' \text{E}$ 。

4.4 碰撞角度和部位

1、现场勘查表明，“三无渔船”碰撞痕迹在驾驶台右后角顶部外板；“三无运输船”碰撞痕迹在船艏左舷外板部位。

2、温州 VTS 雷达回波显示，事发时出港“三无运输船”航向约为 120° ，航速约 9 节；“三无渔船”航向约 100° ，航速约 0.4 节；

3、“三无渔船”获救人南**陈述，事发时为涨潮，本船船艏朝向东，船尾朝向西，正在收网作业，南**突然看到一艘蓝色外壳的渔船从右后方驶来。如图示：



无名渔船碰撞位置：驾驶台右后上角顶部外壳



三无运输船舶碰撞位置：船艏稍偏左部位

综上所述，事故调查组认为：出港的“三无运输船”船艏稍偏左部位与“三无渔船”驾驶台右后上角部位与发生了碰撞，碰撞夹角约为 20° 。

4.5 “三无运输船”肇事逃逸情节的认定

1、通过温州 VTS 雷达回波分析肇事船动态，“三无运输船”在事故发生后迅速驶离现场水域，并于 4 月 9 日 1130 时在梅头水域锚泊。

2、速度变化分析：约 0658 时，“三无运输船”航速由约 9.2 节迅速降至 3.5 节，之后在短时间内，“三无运输船”的航速迅速恢复至原航速出港。

3、“三无运输船”在梅头水域抛锚后，船上人员离船时，将驾驶台雷达、电子海图等导航设备拆解下，带离至岸上。

4、4 月 13 日事故调查人员在梅头水域查获“三无运输船”时，该船船上没有人员，也未有相关人员向海事、公安、渔业等报案；后期海事调查人员与公安刑侦力量联合侦查，在黄华、灵昆等多地调查走访，促使船上 5 名船员分别于 5 月 10 日、5 月 16 日向乐清市公安局投案自首。

5、根据“三无运输船”船长谢**陈述，其明知本船与其他船舶发生了

碰撞，未有减速、搜寻、查看他船情况等行为，而是担心自己所驾驶的船舶非法，所以选择继续驾驶船舶驶离事发水域。

综上所述，谢**驾驶“三无运输船”在知晓碰撞事故发生后，未有减速查看他船损害情况，也未有开展搜寻救助等行动，而是继续航行驶离事发水域；在锚泊后离船时，拆下并带走船上雷达、电子海图等导航设备，妨碍事故调查工作，调查组认为“三无运输船”及其驾驶人员谢**已构成了肇事逃逸。

5. 事故经过

本次事故经过是根据 VTS 雷达回波、船员询问笔录、现场勘查记录等资料整理得出。

1、“三无渔船”：

2017 年 04 月 09 日约 0430 时，南*驾驶“三无渔船”离开温州黄华客运码头，前往歧头水域撒网捕鱼，船上 3 人，南**和胡道微做帮工，因海上浓雾，能见度较差，南*驾驶“三无渔船”返回了黄华客运码头。

约 0600 时，南*再次驾驶渔船前往歧头水域，船上人员相同，到达温州瓯江进出口航道 17 号灯浮附近水域后，便下网捕鱼，自东向西共铺设渔网约 143 张，每网间隔约 10 米，在捕鱼期间，“三无渔船”没有按照规定显示号型和鸣放声号。

约 0640 时，南*等 3 人在船艏位置自西向东开始收网和捡渔，此时主机停车，船艏向朝东。

约 0657 时，南**由船艏走到船尾，准备脱换衣服，突然看到一艘蓝色外壳的船舶正朝向本船驶来，相距仅有约 20 至 30 米，南**紧忙向船艏的

儿子南*和儿媳胡**大喊提醒，随即来船与渔船发生了碰撞。“三无渔船”瞬间翻沉，船上3人全部落水。后经搜寻救助，南**获救，南*和胡**2人死亡。

2、“三无运输船”：

2017年04月09日约0412时，“三无运输船”靠泊在温州灵昆瓯江北口大桥栈桥区域进行作业。

约0638时，“三无运输船”空载从灵昆瓯江北口大桥栈桥离泊出港，此时的航向约为 100° ，航速约9节。船上共5人，其中谢**在驾驶台驾驶船舶，林**在机舱，蔡**、薛*1、林**三人在房间休息。当时海面浓雾，能见度约30米，该船雷达、电子海图、航行灯开启，雷达设置在2海里档，谢**驾驶船舶出港，没有按照规定鸣放声号。

约0650时，“三无运输船”船位： $27^{\circ} 57' 54.48'' \text{N}/120^{\circ} 57' 35.10\text{E}$ ，航向约为 119° ，航速约8.9节。

约0657时，“三无运输船”继续航行，由于浓雾影响，能见度极低，船长谢**未发现正在前方捕鱼作业的渔船。

约0658时，船长谢**突然感觉到船体发生剧烈的震动，船体左侧稍有抬升，明显的向右偏移，谢**意识到与其他船舶发生了碰撞，可能因对方船舶较小从对方船上碾压过去。此时VTS系统显示“三无运输船”与正在捕鱼的“三无渔船”雷达回波重叠在一起，“三无运输船”航向从约 120° 迅速变化至约 182° ，航速由原来的约9节大幅下降至约3.5节。

碰撞发生后，谢**未停车减速，船员蔡**、林**、薛*1等人也同样感觉到船舶发生碰撞，先后来到驾驶台并从左右舷窗往海面观察，因浓雾没

有发现碰撞船舶和人员，随后谢**调整航向，继续驾驶船舶驶离现场。

约 1130 时，该船到达梅头水域，谢**等 5 人将驾驶台雷达、电子海图等导航设备拆解下来，下船时带离。

6. 事故救助与打捞情况

事故发生后，温州市海上搜救中心组织海事、救助、海洋、公安等部门搜救力量迅速开展水上搜寻救助，积极协调沉船打捞工作。4 月 10 日，沉没渔船打捞出水，发现遇难者胡**遗体。4 月 17 日，在瓯江磐石水域发现遇难者南*遗体。

7. 事故损害情况

7.1 “三无渔船”沉没，打捞费用约 7 万；

7.2 南*、胡**2 人死亡。

8. 事故原因分析

8.1 “三无运输船”：

8.1.1 了望疏忽。“三无运输船”在能见度不良水域航行，未能使用雷达等一切有效的手段保持正规的了望，及早发现他船并采取避碰措施，直至碰撞发生时也未发现对方船舶，其行为违背了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

8.1.2 未使用安全航速。事发水域能见度不足 30 米，“三无运输船”未充分考虑当时能见度不良的通航环境，出港后始终保持 9 节左右航速航行，也未有采取减速等行动以避免碰撞的发生，其行为违背了《1972 年国际海上避碰规则》第六条的规定。

8.1.3 未按照规定要求鸣放声号。“三无运输船”在能见度不良水域航

行，未按规定要求鸣放声号以提醒他船注意，以避免碰撞事故的发生，其行为违背了《1972 年国际海上避碰规则》第三十五条第一款的规定。

8.1.4 未能遵守狭水道航行规则。“三无运输船”沿温州瓯江进出港航道出港，未能尽量靠近本船右舷的航道外缘行驶，而是航行在本船左舷的航道外边缘附近水域，造成与在此水域捕鱼的“三无渔船”发生碰撞，其行为违背了《1972 年国际海上避碰规则》第九条的规定。

8.1.5 船舶及其船员未持有相关证书。“三无运输船”未经检验登记，非法从事油类运输；船长谢**等 5 名船员未经水上交通安全专业培训，未持有适任证书，不具备船舶安全驾驶航海技能，在浓雾天气下航行造成碰撞事故的发生。其行为违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第四条、第五条、第七条的规定。

8.2 “三无渔船”：

8.2.1 了望疏忽。该船未配备雷达等导航设备，在浓雾气象条件下出海捕鱼作业，且未能安排人员保持有效了望，无法及早发现附近来船，直至碰撞即将发生时才通过目视发现来船，其行为违背了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

8.2.2 未按照规定要求鸣放声号。该船在浓雾气象条件下出海捕鱼作业，未按照规定要求鸣放声号提醒他船，以避免碰撞事故的发生，其行为违背了《1972 年国际海上避碰规则》第二十六条、三十五条的规定。

8.1.3 渔船及其渔民未持有相关证书。“三无渔船”未经渔业主管机关检验登记，也未持有相关船舶证书，非法从事渔业生产作业；渔民也未持有渔船作业相关证书，缺乏必要安全技能。

9. 事故责任及结论

综上所述，这是一起人为操作过失引起的水上交通事故责任事故。出港航行的“三无运输船”了望疏忽，未能使用安全航速，未按照规定要求鸣放声号，未能遵守狭水道航行规则，船舶及其船员未持有相关证书，应对本起事故负主要责任，船长谢**为主要责任人；“三无渔船”因了望疏忽，未按照规定要求鸣放声号，渔船及其渔民未持有相关证书，应对本起事故负次要责任，该轮驾驶员南*为事故次要责任人；事故种类属碰撞，事故等级为一般等级事故。

10. 安全管理建议

“三无运输船”船长谢**未经水上交通安全专业培训，未持有适任证书，不具备船舶安全驾驶航海技能，未保持正规瞭望，未能使用安全航速，未按照规定要求鸣放声号，未能遵守狭水道航行规则，导致与他船发生碰撞，造成2人死亡，肇事后逃逸，其行为已构成交通肇事罪。根据《交通运输部关于海事管理机构向公安机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，建议将该案移送至公安部门进一步调查处理。